

L'utilitarisme est un courant de pensée encore très vivant et très influent de nos jours, en particulier dans le monde anglo-saxon. L'un de ses représentants contemporains les plus connus est le philosophe australien Peter Singer, réputé pour ses prises de position controversées¹¹. Le texte qui suit porte sur le problème de l'usage de la violence à des fins politiques ou humanitaires. Il est un bel exemple de la façon de penser de l'éthique utilitariste et conséquentialiste.

1. Pourquoi Peter Singer rejette-t-il le pacifisme absolu ?
2. Quels arguments invoque-t-il pour condamner le terrorisme ? Montrez que ces arguments sont conformes aux principes fondamentaux de l'utilitarisme.
3. Expliquez le calcul d'utilité qui conduit Singer à accepter certains usages de la violence.
4. À laquelle des deux versions de l'utilitarisme – l'utilitarisme de l'acte ou l'utilitarisme de la règle – l'approche préconisée ici par Singer correspond-elle ?
5. Quelle serait la position de Kant sur l'usage de la violence dans le but de faire avancer une cause politique ou humanitaire ? Quelle éthique emporterait votre adhésion sur cette question : l'éthique kantienne ou l'éthique utilitariste ?

La violence peut-elle être moralement justifiable¹² ?

Comme nous l'avons vu, la désobéissance civile comprise comme moyen d'attirer l'attention publique ou de persuader la majorité de reconsidérer une question est beaucoup plus facile à justifier que celle qui vise à contraindre la majorité. La violence est évidemment encore plus difficile à défendre. Certains vont jusqu'à dire que l'usage de la violence comme moyen, particulièrement contre les personnes, n'est jamais justifié, quelque juste que soit la cause.

Il serait abusif et partial d'affirmer que toute révolution violente est absolument injuste, sans tenir aucun compte des maux que les révolutionnaires tentent de faire cesser.

L'opposition à l'usage de la violence peut découler d'une règle absolue ou de l'évaluation des conséquences possibles. Les pacifistes considèrent d'ordinaire l'usage de la violence comme absolument mauvais, quelles que soient par ailleurs ses conséquences. [...] Supposons que nous avons l'occasion d'assassiner un

tyran qui exécute systématiquement ses opposants et quiconque lui déplaît. Nous savons que la mort du tyran conduira au pouvoir un chef populaire de l'opposition, à présent en exil, qui restaurera l'autorité de la loi. Si nous considérons la violence comme toujours condamnable et refusons de commettre cet assassinat, ne devons-nous pas endosser une responsabilité dans les exactions futures du tyran ?

[...] Il serait abusif et partial d'affirmer que toute révolution violente est absolument injuste, sans tenir aucun compte des maux que les révolutionnaires tentent de faire cesser. [...] Il existe cependant aussi des objections conséquentialistes solides à l'usage de la violence. Nous sommes partis d'une prémisse selon laquelle la violence peut s'avérer la seule manière d'améliorer les choses. Les absolutistes n'ont aucun intérêt à discuter de ce point précis : peu importe qu'il soit vrai ou faux, puisqu'ils rejettent la violence de toute façon. Les conséquentialistes doivent, eux, se demander si la violence est réellement le seul moyen approprié à une fin importante ou, sinon le seul moyen, du moins le plus rapide. Ils doivent aussi s'inquiéter des effets à long terme de l'usage de la violence pour changer l'état des choses.

Peut-on envisager, sur des fondements conséquentialistes, une condamnation de la violence qui soit en pratique, sinon en principe, aussi large et universelle que celle du pacifiste absolu ? Dans cette intention, on pourrait d'abord souligner l'effet d'endurcissement et d'accoutumance qu'a l'usage de la violence et montrer comment le fait de commettre un seul meurtre, si « nécessaire » ou « justifié » soit-il, affaiblit les résistances opposées à l'acte de tuer. Est-il vraisemblable que des individus habitués à recourir à la violence se montrent par la suite capables de bâtir une société meilleure ? C'est une question à laquelle l'histoire nous a appris à répondre : la tournure prise par la révolution russe doit ébranler la foi dans l'idée qu'un désir ardent de justice sociale forme un solide rempart contre les effets corrupteurs de la violence. D'autres exemples,

¹¹ Dans la section portant sur l'éthique de l'environnement, nous présenterons les positions de Peter Singer sur la question de nos devoirs moraux envers les animaux (p. 236 et suiv.).
¹² Peter Singer, *Questions d'éthique pratique*, op. cit., p. 289-295.

espérons-le, seraient interprétables à l'inverse, mais il en faudrait une quantité colossale pour faire contrepoids à l'héritage de Lénine et de Staline.

Le pacifiste d'obédience conséquentialiste peut utiliser un autre argument – celui que j'ai opposé à l'idée de laisser la famine réduire les populations des nations pauvres à un niveau qui leur permette de se nourrir par elles-mêmes. De la même façon, la violence comme moyen s'autorise un certain mal, au nom d'un bien escompté à l'avenir. Mais les bénéfices futurs ne sont jamais certains et, même dans les rares cas où la violence entraîne effectivement des conséquences positives, il est impossible d'être absolument sûr qu'elles n'auraient pas pu être obtenues par des moyens non violents. Quel est, par exemple, le bénéfice tiré des milliers de morts et de blessés causés par les attentats de l'IRA pendant plus de vingt ans ? C'est l'apparition des mouvements de contre-terrorisme des groupes extrémistes protestants. De même pour les morts et les souffrances dues à la bande Baader-Meinhof, en Allemagne, ou aux Brigades rouges, en Italie. Qu'est-ce que l'Organisation de libération de la Palestine a gagné au terrorisme, sinon un État d'Israël moins ouvert aux compromis, plus intraitable que celui avec lequel elle avait engagé le conflit ? Quelque sympathie qu'on ait pour les idées défendues par certains de ces groupes, les moyens auxquels ils recourent non seulement ne garantissent pas la réussite de leurs objectifs, mais témoignent d'une absence totale de pitié à l'égard de leurs victimes. Ces arguments sont une solide contribution à la lutte contre l'usage de la violence, particulièrement quand elle est dirigée arbitrairement contre les citoyens ordinaires, ce qui est souvent le cas du terrorisme. Concrètement, cette sorte de violence semble n'être jamais justifiée.

Mais d'autres types de violence ne peuvent être rejetés de façon aussi convaincante. Par exemple, l'assassinat d'un dictateur sanguinaire, dans le cas où les ordres meurtriers sont une expression de la personnalité du tyran et non une conséquence des institutions qu'il dirige. La violence de l'attentat est strictement limitée, elle conduit à la cessation d'une violence bien plus importante, son succès en tant qu'acte isolé est hautement prévisible, et il se peut qu'il n'y ait aucun autre moyen de mettre fin aux agissements du tyran. Dans ces circonstances, un conséquentialiste pourrait difficilement continuer à arguer des pouvoirs délétères de l'acte de violence, ou juger qu'une violence pire, et non pas moindre, découlerait de l'assassinat.

La violence peut être limitée en un autre sens. Les cas envisagés incluaient la violence commise contre les personnes : ce sont les exemples qui viennent immédiatement à l'esprit quand on discute



Scène d'un attentat terroriste au marché Saron de Tel Aviv, en juin 2016. Selon Peter Singer, les nombreux attentats terroristes perpétrés par des organisations palestiniennes contre Israël n'ont pas fait avancer la cause des Palestiniens.

de violence, mais il en existe d'autres. Le Front de libération animale a endommagé des laboratoires, des cages et des équipements destinés à enfermer, mutiler ou tuer des animaux, mais s'est abstenu de toute violence contre un être animé, humain ou non humain. (D'autres organisations prétendant agir pour le bien d'animaux ont, cependant, blessé au moins deux personnes avec des engins explosifs. Ces actions ont été condamnées par toutes les organisations de protection des animaux respectables, dont le Front de libération animale.) L'organisation environnementaliste américaine Earth first!, à options radicales, prône le sabotage écologique ou « écotage », c'est-à-dire les actes secrets destinés à freiner ou à faire cesser des actions nuisibles à l'environnement. Dave Foreman et Bill Haywood de Earth first! ont coédité un manuel de sabotage à l'usage des amis de la nature, intitulé *Ecodefense*, livre qui décrit les techniques de détérioration des ordinateurs, de sabotage des machines ou de mise hors d'usage de systèmes d'égouts. De leur point de vue :

Le sabotage est une résistance non violente à la destruction des richesses naturelles. Il n'est pas pratiqué à l'encontre d'êtres humains ou d'autres formes de vie. Il est dirigé contre des machines et des instruments inanimés. [...] Les saboteurs sont parfaitement conscients de la gravité de ce qu'ils font, mais le font délibérément et en connaissance de cause. [...] Ils gardent à l'esprit qu'ils sont engagés dans l'action douée de la plus haute moralité qui soit : protéger la vie et défendre la Terre.

Une technique plus controversée consiste à cribler de clous les arbres d'une forêt promise à l'abattage, ce qui rend dangereuse toute opération de déboisement parce que les bûcherons ne peuvent jamais prévoir quand la scie va toucher un clou, capable de briser la lame et de disperser des éclats tranchants tout autour. Les activistes qui prônent cette pratique font

remarquer qu'ils préviennent les compagnies d'exploitation qu'ils ont « clouté » les arbres d'une certaine zone et que, si celles-ci maintiennent le déboisement, leurs dirigeants seraient responsables de toutes les blessures et mutilations éventuelles. Mais ce sont bien sûr les travailleurs qui sont blessés, pas les dirigeants : les activistes peuvent-ils se dégager ainsi de toute responsabilité ? Ce n'est pas l'avis des partisans plus orthodoxes de la protection de la nature, qui rejettent les pratiques de ce genre.

Les dommages matériels n'ont pas la gravité des blessures ou des morts humaines : c'est pourquoi on peut les justifier par des arguments qui ne valent pas pour les torts causés à des êtres sensibles. Cela ne signifie pas qu'attenter à la propriété soit sans importance. La propriété a une valeur immense aux yeux de certaines personnes, et il faut de sérieuses raisons pour justifier sa destruction. Comme dans le cas du raid effectué dans les laboratoires du Dr Gennarelli, cette destruction peut viser un objectif spécifique et, à court terme, sauver un certain nombre d'animaux d'expérimentations pénibles, dues aux préjugés anthropocentriques de notre société. Répétons-le, la justification d'un tel acte d'un point de vue conséquentialiste dépend du détail de chaque situation singulière.

Un profane pourrait facilement se tromper sur l'enjeu d'une expérience ou sur le degré de souffrance enduré. Le saccage du matériel et la libération d'un lot d'animaux de laboratoire auront-ils pour seule conséquence l'achat d'un équipement neuf et l'élevage d'un nouveau contingent d'animaux ? Et que faut-il faire des animaux libérés ? Ces actes illégaux vont-ils conduire le gouvernement à résister aux tentatives de réforme des lois relatives à l'expérimentation animale, en arguant du fait qu'il ne peut se permettre d'avoir l'air de céder à la violence ? Il faut répondre à toutes ces questions avant d'opter, par exemple, pour le cambriolage d'un laboratoire. La même chose prévaut avant de justifier le sabotage d'un bulldozer destiné à abattre une forêt ancestrale.

La violence n'est pas une chose facile à justifier, même quand elle s'exerce contre des biens matériels et non contre des êtres sensibles, ou contre un dictateur, et non de manière aveugle. Néanmoins, bien distinguer les catégories de violence est important. C'est seulement ainsi qu'on pourra condamner un certain type de violence, en particulier le terrorisme, en termes quasi absolus, ce qui est impossible quand on veut rejeter tout ce qui tombe sous l'appellation générale de « violence ».